佛山市亮弘有色金属有限公司“12·1”物体打击事故调查报告

2020年12月1日，佛山市亮弘有色金属有限公司在进行外来施工时发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）规定，由区应急管理局组织南山镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区住房城乡建设和水利局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位人员，组成佛山市亮弘有色金属有限公司“12·1”物体打击事故调查组对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关概况

（一）事故相关单位概况

1.发包方：佛山市亮弘有色金属有限公司（下称亮弘公司），成立于2005年5月13日，营业期限至长期，位于佛山市三水区南山镇草塘围12-1号（F1）、（F2），统一社会信用代码：914406****，法定代表人：庞永强，类型：有限责任公司

（自然人投资或控股），注册资本人民币叁佰捌拾万元，经营范围：加工：五金制品，锌铝合金；销售：有色金属及其他金属材料，建筑材料，交电及五金制品，电器机械及配件，陶瓷制品，针纺织品，塑料制品及原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。共有人员22名。

2.承包方：何家胜，佛山市坚实工程勘察院有限公司技术员，男，汉族，出生于1991年8月16日，身份证号码440683****，住址在广东省佛山市三水区云东海街道****，负责承接佛山市亮弘有色金属有限公司建设工地勘察工程以及该工程的安全技术管理工作，事发时在佛山市三水区西南城区。

（二）涉事勘察工程概况

佛山市亮弘有色金属有限公司厂区由于要新建厂房，需要对场地进行地质勘察，亮弘公司法定代表人庞永强与佛山市坚实工程勘察院有限公司技术员何家胜经过协商，达成合作意向并签订了《建设工程勘察合同（一）》，合同规定，佛山市坚实工程勘察院有限公司为勘察人（乙方），负责亮弘公司场地的地质勘探工作，整个勘探工程需要钻28个孔，每个孔约深50米，约共1400米。每米60元，不含税，不包审图费，约共84，000.00元。佛山市亮弘有色金属有限公司为发包人（甲方），甲方应及时向乙方提供工程审批文件、电子平面图等文件资料，甲方收到合格成果报告后10天内一次性付清全部工程费用。庞永强在合同发包方处签字并加盖亮弘公司公章，何家胜

在合同承包方委托代理人处签字，合同上未见佛山市坚实工程勘察院有限公司法定代表人李庆发的签字及其公司公章。合同约定此次勘察工作开工时间为2020年11月22日。

（三）涉事钻机概况

涉事勘探机位于佛山市亮弘有色金属有限公司厂区内道路旁边的空地上，系100型低速勘探机，勘探机由柴油机和勘探装置组成，柴油机为钻机提供动力，柴油机为常柴牌S1100A2，订货编号为S1100A2-R01，标定功率为12.1KW/2200r/min，排放功率段8≤Pmax＜18，系族名称G2CHCLL0090S01，型式核准号：CNFCG204881500，排放限值阶段：Ⅱ，生产日期：2019年10月，编号：79140606，生产许可证号：XK06-002-00620；当事人未能提供勘探装置参数的有关资料。

事故发生地点：亮弘公司厂区建设工地勘察工程施工现场。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

亮弘公司针对厂区勘察工程问题与何家胜达成合作意向，《建设工程勘察合同（一）》签订之后，经亮弘公司以及何家胜同意，2020年11月21日下午16时许，陆荣周、陆日华、潘胜全三人作为亮弘公司建设工地勘察工程的钻探工人（三人系何家胜聘请的临时工）入住亮弘公司，第二天（2020年11月22日）三人开始钻探工作。陆荣周负责开机器，陆日华和

潘胜全负责扶杆，2020年12月1日事发时（约17时），三人正在利用钻机钻第19个孔，因勘探机送水器水龙头有漏水，需要更换胶垫，更换胶垫后需要用自由钳将送水器拧紧。在此过程中潘胜全将自由钳放错方向（反向放置），陆荣周一开机，自由钳跟随机器转动，自由钳的铁柄打到了潘胜全头部的右侧，致使潘胜全当场倒地，头部右侧流血，不省人事。

（二）事故救援情况

事故发生后，陆荣周见状立马关停钻机，然后扶住潘胜全，陆荣周电话通知亮弘公司生产经理雷嘉桦、承包方何家胜事故基本情况，雷嘉桦拨打了120急救电话，何家胜拨打了120并拨打了110报警。约半个小时后，120救护车赶到事发现场，陆荣周与护士将潘胜全抬上救护车，约19时，载着潘胜全、陆荣周的救护车赶到了三水区人民医院。经过医护人员约1个小时的努力，潘胜全经抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、南山镇政府高度重视，应急管理、公安、南山镇政府工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，南山镇应急管理办公室对亮弘公司下达了现场处理措施决定书，南山镇城建水利办向亮弘公司、施工方下达责令停工通知书，要求相关单位立即停止生产经营活动，全面开展隐患排查，对事故现场进行围闭警示，配合事故调查，待复查

合格后方可恢复生产经营活动。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属在12月7日与梁平（系受何家胜委托，帮忙处理赔偿问题）达成了谅解并签订赔偿协议，次日对死者遗体进行了火化，死者家属已离开三水返回老家。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市亮弘有色金属有限公司“12·1”物体打击事故造成1人死亡，死亡人员情况如下:

潘胜全，男，汉族，出生于1983年4月5日，公民身份证号码450821****，住址广西平南县六陈镇****。

（二）本次事故造成直接经济损失共人民币一百零五万元，包括人身伤亡后医疗费用、赔付费用、善后处理费用等，无财产设备损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘察情况




（左图显示涉事钻机正面照，右图显示自由钳照）




（左图显示涉事钻机前方的钢管、工人工作时佩戴的草帽，右图显示涉事柴油机铭牌）

事故现场位于亮弘公司厂区内道路旁边的空地上，涉事钻机上放置着自由钳（该自由钳在事发时随着机器转动，击打到潘胜全的头部致其重伤身亡），钻机前方地面堆放着施工用的钢管，钢管旁边有一顶工人施工时佩戴的草帽、一双工人施工时佩戴的手套，钢管、手套上均有死者潘胜全的血迹。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对亮弘公司法定代表人庞永强，生产经理雷嘉桦，佛山市坚实工程勘察院有限公司法定代表人李庆发，承包方何家胜，梁平、薛志豪，施工人员陆荣周、陆日华

的询问调查，情况如下:

1.安全管理情况

（1）亮弘公司有成立安全生产机构，由庞永强任安全生产负责人、雷嘉桦任专职安全管理人员;（2）亮弘公司现有员工22名，庞永强2020年8月初领的生产经营单位主要负责人《安全生产知识与管理能力考核合格证》，雷嘉桦2020年8月初领的生产经营单位安全管理人员《安全生产知识与管理能力考核合格证》，现2人的考核合格证均在有效期内;（3）据资料显示，亮弘公司有制定《外包项目管理制度》,但未涉及安全生产方面的内容。

2.存在问题

何家胜:

（1）工程承包方不具备相应资质: 亮弘公司厂区涉事勘察工程系由何家胜个人承包，其不具备工程勘察资质，何家胜有向亮弘公司提供佛山市坚实工程勘察院有限公司的营业执照以及工程勘察资质证书，但据佛山市坚实工程勘察院有限公司的法定代表人李庆发反映，佛山市坚实工程勘察院有限公司并未同意或者授权何家胜以佛山市坚实工程勘察院有限公司的名义承接涉事勘察工程。

（2）勘察施工人员无勘探上岗证件: 陆荣周、陆日华、潘胜全系何家胜招聘的施工人员（临时工），三人未与何家胜签订劳务合同，也没有勘探上岗证件。

（3）安全生产教育和培训缺失: 涉事勘察工程施工人员

陆荣周、陆日华、潘胜全进入亮弘公司之前以及施工期间，何家胜作为工程承包方未对上述施工人员进行安全生产教育和培训。

（4）施工人员未佩戴安全防护用品：事发当天，现场施工人员（陆荣周、陆日华、潘胜全）均未佩戴安全帽进行作业。

亮弘公司：

（1）工程发包方、承包方安全生产管理职责不明确：发包方亮弘公司未针对涉事勘察工程与承包方何家胜签订专门的安全生产管理协议，双方签订的《建设工程勘察合同（一）》中未约定各自的安全生产管理职责，亮弘公司亦未对施工队的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，未制定外来施工安全管理制度。

（2）现场安全管理人员缺失：在涉事勘察工程施工期间，只有陆荣周、陆日华、潘胜全三人长期在亮弘公司厂区负责勘察施工，何家胜偶尔会去施工现场查看一下，亮弘公司并未按照规定安排专门人员进行现场安全管理。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经现场勘查、调查询问，认定此次事故的直接原因是:

潘胜全作为勘察工程现场施工人员，安全生产意识淡薄，未佩戴安全帽，违规操作，将自由钳反方向放置在钻机上。

2.间接原因

何家胜作为涉事勘察工程的承包方，安全生产主体责任落实不到位，具体表现为:（1）不具备承包勘察工程的相应资质;（2）勘察施工人员无勘探上岗证件;（3）安全生产教育和培训缺失;（4）施工人员未佩戴安全防护用品。

亮弘公司作为涉事勘察工程的发包方，安全生产主体责任落实不到位，具体表现为:（1）工程发包方、承包方安全生产管理职责不明确;（2）现场安全管理人员缺失。

（四）事故性质

综述调查情况，调查组认定，佛山市亮弘有色金属有限公司“12·1”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.潘胜全安全生产意识淡薄，未佩戴安全帽，在使用自由钳时违规操作，将自由钳反方向放置在钻机上，对事故的发生负有直接责任。

2.亮弘公司作为涉事勘察工程发包方，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有管理责任。

3.何家胜作为涉事勘察工程承包方，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要责任。

（二）处理建议

1.潘胜全作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任;

2.亮弘公司作为责任单位，建议由区应急管理局依据《安

全生产法》等法律法规对其进行行政处理;

3.何家胜作为责任人，建议由区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规对其进行行政处理。

六、事故防范措施及建议

该起生产安全事故，充分暴露了责任单位员工安全意识不足以及责任单位安全教育、安全管理不到位的问题，各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育作用

南山镇政府要落实属地监管责任，区住房城乡建设和水利局要落实行业监管责任，分别督促亮弘公司跟项目参建方严格遵守安全生产各项法律法规，深刻吸取事故教训，切实履行安全责任，各自在镇安全生产会议以及建筑施工领域企业安全会议上通报事故调查情况，加强事故的警示教育作用。

（二）约谈责任单位相关人员，树立安全生产红线意识

区住房城乡建设和水利局、南山镇政府要分别约谈何家胜、亮弘公司主要负责人庞永强，向其宣传主要负责人、管理人员应履行的安全生产管理职责，督促企业树立安全生产红线意识，严防类似事故再次发生。

（三）纳入重点监管名单,加强日常巡查管理

南山镇政府要将亮弘公司纳入年度执法重点企业名单，督促事故企业落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一

报告），三水区住房城乡建设和水利局将项目建设列为重点监管对象，对发现的问题依法责令其限期整改、处理，强化其安全生产管理工作，消除安全隐患，完成闭环管理。

佛山市亮弘有色金属有限公司“12·1”

物体打击事故调查组

2021年1月22日